

Processo: 1.0701.12.023818-6/001
Relator: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz
Relator do Acórdão: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz
Data do Julgamento: 11/05/2022
Data da Publicação: 11/05/2022

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS - ROUBO DE MOTO - SEGURO - NEGATIVA DE PAGAMENTO - GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - DÍVIDA EXISTENTE - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I - A recusa no pagamento da indenização securitária de veículo roubado em razão da existência de gravame de alienação fiduciária é ilegítima e gera abalo à estrutura psíquica da demandante, sendo da responsabilização pelos danos extrapatrimoniais sofridos. II - Comprovado o roubo do veículo, e existindo cobertura no contrato de seguro para a hipótese, é se de manter a sentença que condenou a seguradora no pagamento da indenização correspondente. III - O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. IV - Sobre a indenização por dano moral em responsabilidade civil contratual, a correção monetária incide a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e em relação aos danos de ordem material, a correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo. V - Tanto na indenização por danos morais como materiais, os juros de mora incidirão desde a data da citação - artigo 405 do Código Civil/2002. VI - De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição indevida configura dano moral presumido. VIII - O credor que no exercício regular do seu direito realiza cobrança de seu crédito relativamente ao qual inexistente prova da quitação não pratica conduta ilícita, afastando a configuração de suposto ilícito moral. IX - Não configurada a falha por parte da instituição financeira e estando comprovada a relação jurídica, impositiva a reforma da sentença para decotar a condenação do banco à indenização por danos morais. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.12.023818-6/001 - COMARCA DE UBERABA - APELANTE(S): KATIA HELENA ROQUE FERREIRA, BANCO PANAMERICANO S/A, SUL AMERICA CIA NACIONAL SEGUROS GERAIS S/A - APELADO(A)(S): BANCO PANAMERICANO S/A, SUL AMERICA CIA NACIONAL SEGUROS GERAIS S/A, KATIA HELENA ROQUE FERREIRA

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO 1º RECURSO, NEGAR PROVIMENTO AO 2º E DAR INTEGRAL PROVIMENTO À 3ª APELAÇÃO.

DES. FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ
RELATOR

DES. FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ (RELATOR)

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por KATIA HELENA ROQUE FERREIRA (1ª apelante), SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS (2ª apelante) e BANCO PAN S.A. (3ª apelante) pelos quais buscam a reforma da sentença proferida pela Juíza de Direito Régia Ferreira de Lima, da 3ª Vara Cível da Comarca de Uberaba (ordem 26), que nos autos da "AÇÃO ORDINÁRIA COMBINADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS", proposta pela primeira apelante em face do segundo e terceiro, julgou procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, a fim de que a SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS proceda o pagamento do prêmio ao agente financiador BANCO PANAMERICANO referente ao veículo MOTO financiado junto ao mesmo HONDAIXRE300 com juros de mora de 1% e correção

monetária do ajuizamento da ação sendo o valor contratado devidamente corrigido.

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS e condeno as requeridas ao pagamento de danos morais de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária da data do arbitramento.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação".

A autora interpôs apelação à ordem 31, expondo que "é indispensável que os juros e a correção sejam calculados desde aquela época, a fim de garantir a apelante aquilo que lhe é de direito e justo."

Defende a necessidade de que "o cálculo do financiamento seja realizado até a data da comunicação do sinistro, a fim de que o abatimento do prêmio apenas incida sob o valor devido à época, uma vez que os juros e correção incidentes após este não são de responsabilidade da apelante."

Aduz "evidente é a necessidade de majoração dos danos morais arbitrados pela Juíza a quo, uma vez que o valor determinado é irrisório frente a todo o litígio enfrentado versus as funções de uma indenização por danos morais."

Pleiteia o provimento do recurso.

Preparo dispensado, por estar a autora amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça (ordem 04).

Em suas razões, ordem 38, a ré SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS sustenta ser improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que "para que fosse realizado o pagamento do capital segurado, necessário que a autora/apelada fornecesse a documentação completa para a regulação do sinistro, incluindo a carta de quitação emitida pelo Agente Financeiro ou boleto com o valor do saldo devedor ou valor do capital segurado para o efetivo pagamento".

Afirma que "o valor do financiamento é muito superior ao valor do bem, motivo pelo qual, por obvio que o capital segurado não seria suficiente para a quitação do saldo devedor visto que o sinistro ocorreu apenas 10 meses após a aquisição do veículo."

Argumenta que o valor indenizatório securitário deveria ser pago diretamente ao banco fiduciante, sob a alegação de que "nos termos do contrato seguro o credor da garantia é o favorecido direito da indenização, nos limites de seu crédito, sendo que o que exceder ao valor devido ao credor é que resultará em crédito direto para a autora."

Aponta que "a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de sua própria desídia em fornecer a documentação para a quitação do segurado, bem como continuar pagando o excedente ao Agente Financeiro."

Acrescenta que "A Cia Seguradora não praticou qualquer ato que pudesse gerar dano, nem material e, nem moral à parte autora visto que não deu causa à inclusão de seu nome nos cadastros do SPC/SERASA."

Preparo devidamente comprovado, ordem 37.

O réu BANCO PAN S.A., em suas razões, ordem 42, alega que "restou demonstrada a inexistência de qualquer vício a macular o contrato firmado entre as partes e, portanto, mister a necessidade de se cumprir o avençado nos moldes originais."

Aduz que "nenhuma verba é devida pela recorrente ao recorrido, já que não praticou qualquer conduta ilícita a ensejar reparação de danos morais, tampouco comprovou o recorrido a sua ocorrência".

Destaca, subsidiariamente, que os valores fixados a título de danos extrapatrimoniais foram exacerbados "já que está muito acima do que, se devida for, deva ser fixada, eis que o MM. Juiz de Direito de Primeiro Grau não se limitou à compensação dos prejuízos morais supostamente sofridos pelo recorrido, fixando-se quantum excessivamente exagerado e despropositado ao contexto dos autos."

Assevera que os danos sofridos pelo autor decorrem "da culpa da SEGURADORA não ter repassado o valor da apólice do seguro, para realizar a quitação do contrato, motivo que ensejou a negativação do nome do autor, fato que decorreu de terceiro, que deve ser exclusivamente condenado, e não o apelante que sofreu com tal prejuízo."

Preparo devidamente comprovado, ordem 41.

Em suas contrarrazões, ordem 45, a autora infirma as teses recursais e pugna pelo não provimento dos apelos.

A ré SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS apresentou contrarrazões, ordem 47 refutando as insurgências recursais e pedindo o desprovimento dos recursos.

O réu BANCO PAN S.A., intimado para apresentar contrarrazões aos recursos, se manteve inerte.

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Passo ao exame dos recursos,

conjuntamente.

Depreende-se dos autos que a autora, Katia Helena Roque Ferreira, alega em sua petição inicial que firmou contrato de abertura de crédito com o BANCO PANAMERICANO para a aquisição do veículo HONDA/XRE300, ano/modelo 2011/2011, oportunidade em que também realizou a contratação de apólice securitária junto à SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS. Diz que seu marido, principal condutor segurado na apólice, em 25 de março de 2012, teve o veículo segurado furtado, de modo que acionou o seguro a fim de receber a cobertura necessária.

A seguradora exigiu a emissão de boleto com o valor correspondente à tabela FIPE do veículo, motivo pelo qual contactou o banco solicitando a emissão do referido boleto, sendo que "foi encaminhado no dia 13 de abril de 2012 com o valor de R\$16.030,42 (dezesseis mil e trinta reais e quarenta e dois centavos), um valor superior ao financiado. A segunda ré negou-se a recepcionar o boleto emitido com valor superior ao da tabela FIPE, que em abril correspondia ao montante de R\$12.520,00 (doze mil quinhentos e vinte reais), restando em mora contratual com a autora até a presente data."

A instituição financeira inseriu seu nome nos cadastros de restrição de crédito, o que reputa ter se dado indevidamente: somente não quitou o financiamento "pois a financeira apresentou valor abusivo sem o abatimento de juros tampouco do valor já pago."

Discorre sobre os transtornos causados pela conduta dos réus, pedindo a condenação destes ao pagamento da indenização securitária, além de indenização pelos danos morais e materiais.

Após a abertura do contraditório e a devida instrução do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, derivando daí o inconformismo recursal.

Da indenização securitária

O contrato de seguro é na definição legal estabelecida pelo art. 757 do CCB/02:

"aquele pelo qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante pagamento de um determinado valor, a indenizá-la pelo prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no pacto entabulado, donde se conclui que essa avença é formada a partir da promessa condicional de ressarcimento de um valor previamente acertado para a hipótese de ocorrência do sinistro."

A propósito, ensina Orlando Gomes:

"O principal efeito do contrato é criar um vínculo jurídico entre as partes. Fonte de obrigações, é tamanha a força vinculante do contrato que se traduz, enfaticamente, dizendo-se que tem força de lei entre as partes. O contrato deve ser executado tal como se as suas cláusulas fossem disposições legais para os que o estipularam. Quem assume obrigação contratual tem de honrar a palavra empenhada e se conduzir pelo modo a que se comprometeu" (in Contratos, 18ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 1999, p. 161).

A respeito dos elementos para a efetivação de um contrato de seguro, ensina Fran Martins:

"Elementos preponderantes para a existência do contrato de seguro são o interesse segurável e o risco. Interesse segurável é aquilo que constitui o objeto do contrato; é, justamente, através do interesse segurável que se calcula a indenização visada pelo seguro. (...) Quanto ao risco, (...), entende-se esse como qualquer evento futuro e incerto, se bem que previsto no contrato, que independente da vontade das partes, possa afetar o interesse segurado. Faz-se o contrato de seguro justamente para prevenir a ocorrência do evento. Se esse se verificar, será devida a indenização por parte do segurador caso o prêmio tenha sido oportunamente pago. Daí dizer que o contrato de seguro repousa em quatro elementos: interesse segurável, prêmio, risco e indenização" (Contratos e Obrigações Comerciais. 15ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. P. 357/358).

É fato que há uma relação contratual entre o autor e a financeira, cuja garantia era o veículo sinistrado, fato que obsta a transferência imediata pela seguradora/associação.

Deve-se ressaltar que isso não reflete no direito à indenização do seguro pela autora, mas sim na regularização de transferência e baixa no órgão de trânsito.

A recusa no pagamento da indenização securitária de veículo roubado em razão da existência de gravame de alienação fiduciária é ilegítima, por tornar a obrigação contratual excessivamente onerosa ao contratante, exigindo-lhe o pagamento do financiamento, com recursos próprios, sem o recebimento da indenização securitária contratada para o veículo.

A existência da alienação fiduciária era de conhecimento da seguradora no momento da contratação, e, portanto, mostra-se abusiva a exigência de baixa de gravame para recebimento do prêmio, por colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada.

A propósito:

"Não poderia a seguradora se negar a pagar o prêmio somente com a entrega dos documentos de veículo

livres e desembaraçados (no caso, sem a restrição financeira). Isso porque, em casos como o dos autos, seria exigir do consumidor que, mesmo tendo firmado seguro que lhe garantia a indenização por furto do veículo, tenha que quitar o financiamento com suas economias para, só depois, receber o prêmio. Lembrando que a seguradora aceitou contratar a apólice de um carro financiado e sabendo da existência do gravame" (STJ, AREsp 638076, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 12/09/2016 apud in TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.031512-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2018, publicação da súmula em 22/05/2018).

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR ROUBO DE VEÍCULO - EXISTÊNCIA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR DA CONDENAÇÃO. A existência de alienação fiduciária não obstaculiza o recebimento de seguro pelo segurado, pois distintas são as avenças, não havendo se falar em pagamento da verba securitária após a comprovação da quitação do contrato de alienação fiduciária. Há que se respeitar, pois, a autonomia de cada contratação. Nas causas em que houver condenação, o Juiz, ao fixar os honorários advocatícios, deve observar os percentuais e os critérios previstos no § 3º, do art. 20, do CPC, devendo assegurar, ao causídico, remuneração condigna." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.483988-7/001, Relator(a): Des.(a) Antônio de Pádua, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2008, publicação da súmula em 11/12/2008).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. VEÍCULO FURTADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. EXIGÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME ABUSIVA. 1. Inexiste embasamento jurídico que obrigue o autor a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial para pleitear saldo de indenização securitária, o que violaria o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988. 2. O fato de o veículo segurado estar gravado com alienação fiduciária não retira o dever de a seguradora proceder ao pagamento da indenização securitária." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.031512-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2018, publicação da súmula em 22/05/2018).

Não obstante o valor remanescente devido ao banco que em tese superaria o valor segurado, cabia à seguradora efetuar o pagamento da indenização nos moldes acordados contratualmente, sendo que ainda restando valores a serem pagos para a quitação do financiamento, estes seriam pagos pela autora diretamente à instituição financeira e após o abatimento da indenização securitária que deve ser paga.

Assim, impende que a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS efetue o pagamento da indenização diretamente ao BANCO PAN S.A, a fim de que seja quitado o saldo devedor correspondente ao financiamento, na medida do valor segurado.

Caso haja saldo sobrando da indenização após a quitação do financiamento, este deverá ser repassado à autora, conforme restar apurado por ocasião de liquidação de sentença.

Salienta-se que a indenização securitária deve observar o valor de mercado do bem (tabela FIPE), nos termos da contratação, tendo por referência as características do veículo e o mês em que ocorreu o evento danoso.

Quanto à correção monetária e juros, tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária, a partir do evento danoso, que no caso é a negativa, devendo ter em consideração a tabela da CGTJMG porque a tabela SELIC não se aplica em casos como o presente, por dívidas civis, mas, para fins, de política de controle da economia.

Do dano moral

Consoante se verifica dos autos, o pedido de indenização por danos morais está calcado na negativa de pagamento do prêmio pela seguradora e na inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito.

A dificuldade enfrentada pela autora para receber a indenização securitária, em decorrência de recusa ilegítima, evidencia o estresse emocional e angústia, agravando a situação fragilizada da autora, vítima de roubo.

A situação impediu a requerente de quitar seu financiamento perante a instituição financeira, sendo que a motocicleta era objeto de alienação fiduciária, ensejando a sua negativação.

Além disso, a impediu de adquirir outro veículo, em substituição à motocicleta roubada.

A autora aguarda o recebimento da indenização por quase 10 (dez) anos, certo que o risco segurado ocorreu em 2012.

Os fatos narrados não configuram simples aborrecimentos, porque naturalmente causam abalo à estrutura psíquica do demandante, que deve ser compensado em valor compatível com a situação a que foi

submetida e com o período em que perdurou, inclusive para que sirva para coibir condutas iguais pela ré.

Todavia, no que tange ao réu BANCO PAN S.A., entendo que este não praticou ilícito contra a autora apto a ensejar sua condenação a indenização por danos extrapatrimoniais.

A autora assevera que somente deixou de inadimplir com o contrato devido à cobrança de juros abusivos pelo banco réu e pela negativa de indenização pela seguradora, razão por que assevera que a inclusão do seu nome nos cadastros de restrição de crédito foi indevida.

Tem-se que ao caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque caracterizados os personagens abrangidos pelos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, ainda que por força da figura do consumidor por extensão, prevista no art. 17.

Nos termos do art. 14 do diploma legal, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

É objetiva a responsabilidade do banco réu que deve responder independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao autor em virtude de eventual defeito do produto ou má prestação do serviço. E, em decorrência da natureza desta responsabilidade, recai sobre o prestador de serviço o ônus de afastá-la, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do CDC, que estabelece:

"Art. 14. (...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Incontroverso o fato de que o réu BANCO PAN S.A. incluiu o nome da requerente no cadastro de inadimplentes em razão de suposto débito das parcelas a partir do mês de janeiro/2012 do contrato de financiamento em discussão.

Entretanto, a parte autora afirma que "somente não quitou o financiamento, pois a financeira apresentou valor abusivo sem o abatimento de juros tampouco do valor já pago."

Diante da impossibilidade de se impor ao consumidor o ônus de fazer prova negativa do direito, incumbe ao réu demonstrar a ocorrência das hipóteses previstas no § 3º do art. 14 do CDC.

A instituição recorrida anexou juntamente com a defesa apresentada os documentos referentes ao empréstimo consignado realizado pelo consumidor, indicando à época o valor do empréstimo do contrato originário e o valor das prestações mensais (ordem 11).

Constata-se que ao contrário da tese defendida pela autora, não há cobrança de valores abusivos por parte da instituição financeira, consoante exposto no laudo pericial, ordem 24, fls. 30/37. Logo, vê-se que não há como reputar como indevida a anotação por parte do banco réu, porque não havia abusividade contratual apta a justificar a inadimplência.

Além disso, não pode ser a instituição financeira penalizada pela negativa securitária de pagamento da indenização devida. Existe mesmo dívida constituída no curso da relação jurídica incontroversa, sendo certo que resultou o caráter lícito da anotação que encontra lastro e configura exercício regular de direito, padecendo da ilicitude mencionada com o escopo de afastar sua força vinculante e ensejar a condenação do banco réu ao ressarcimento por danos morais.

Há de ser reformada, portanto, a conclusão alcançada na origem no sentido de ser decotada a condenação do BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, sendo esta devida apenas pela seguradora requerida.

No que tange ao valor a ser fixado pelo dano moral, dispõe o art. 944 do Código Civil "a indenização mede-se pela extensão do dano." Deve o magistrado ao arbitrar a verba indenizatória verificar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Doutrina e a jurisprudência também têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos nas circunstâncias do fato e nas condições do autor do ilícito e do ofendido. A esse respeito, Caio Mário da Silva Pereira:

"É também princípio capital, em termos de liquidação das obrigações, que não pode ela transformar-se em motivo de enriquecimento. Apura-se o quantitativo do ressarcimento inspirado no critério de evitar o dano (de damno vitando), não porém para proporcionar à vítima um lucro (de lucro capiando). Ontologicamente subordina-se ao fundamento de restabelecer o equilíbrio rompido, e destina-se a evitar o prejuízo. Há de cobrir a totalidade do prejuízo, porém limita-se a ele. A razão está em que, no próprio étimo da

'indenização', vem a ideia de colocar alguma coisa no lugar daquilo de que a vítima foi despojada, em razão do 'dano'. Se se ressarcir o dano, não se lhe pode aditar mais do que pelo dano foi desfalcado o ofendido." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 2018, p. 374).

Pertinente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tariffação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Em observância ao entendimento externado por esta 11ª Câmara Cível, em casos análogos, conclui-se que o valor da indenização fixada pelo juiz sentenciante, de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), se afigura suficiente a mitigar os efeitos dos danos causados à autora.

No âmbito da responsabilidade civil contratual, em se tratando de dano moral, os juros de mora (1%) incidem desde a citação (artigo 405 do CC/2002) e a correção monetária incide a partir do seu arbitramento, exatamente como fixado na decisão impugnada (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO AUTURAL, apenas para estabelecer a incidência de correção monetária desde a data da negativa de indenização securitária a ser paga pela seguradora, E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PAN S.A., para decotar a indenização por danos morais imposta à referida instituição financeira, mantendo a sentença em seus demais pontos com relação à condenação da Cia Seguradora aos danos morais.

Diante do ínfimo provimento ao recurso da autora, condeno Kátia Helena Roque Ferreira e SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios recursais de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015, permanecendo suspensa a exigibilidade das verbas em decorrência da concessão da gratuidade de justiça à autora.

NEGARAM PROVIMENTO AO 2º E DERAM INTEGRAL PROVIMENTO À 3ª APELAÇÃO.

DES. RUI DE ALMEIDA MAGALHÃES - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. MARCOS LINCOLN - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 1º RECURSO"